

1500809-30.2019.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... que ele estava praticando o crime de tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido:

"Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível."(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273).

Oportuno lembrar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500809-30.2019.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500809-30.2019.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2182655/2019 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 3492875 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2448/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2182655 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2448/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2182655 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2448/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2182655 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2448/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2182655 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2448/19/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

DANIEL BATISTA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

DANIEL BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, consistentes em 05 pinos de cocaína, com peso de 18,5g, e 07 porções de Cannabis sativa L. (maconha), com peso de 13g.

A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2020 (fls. 46). O réu foi citado (fls. 81) e apresentou resposta à acusação (fls. 49).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, realizou-se o interrogatório do acusado (fls. 109/110 e 135).

Convertidos os debates orais em memoriais, o Ministério Público, por meio de sua representante, requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Em relação à aplicação da pena, opinou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de drogas e dos maus antecedentes do acusado. Ao final, requereu a fixação do regime inicial fechado, manifestando-se pela impossibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 139/146).

A defesa, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal e a redução da pena com fulcro no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, em virtude de o acusado ser tecnicamente primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Pleiteou, ainda, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 150/155).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral e pelas seguintes peças do inquérito policial: boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05), laudo de exame químico- toxicológico (fls. 12/14). Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou a prática do delito que lhe foi imputado na denúncia. Disse que a droga apreendida pelos guardas municipais não lhe pertencia e que estava apenas levando sua bicicleta para consertar (fls. 109/110). Como veremos a seguir, a negativa do réu não encontra respaldo nas provas apresentadas.

O Guarda Municipal Adriano Cesar Antunes de Mello relatou que foi ao local do crime para averiguar a informação de que um indivíduo estaria vendendo drogas que ficavam escondidas em uma área verde situada nas proximidades e que visualizou o acusado, que já era conhecido nos meios policiais e cujas características físicas e vestimentas coincidiam com as informadas pelo delator, em ato típico de comercialização de drogas com outro indivíduo. Prosseguiu, relatando que este último conseguiu se evadir, após receber algo do réu. Encerrou, dizendo que localizou as drogas no terreno, a cerca de dez metros do acusado e que, em poder desse, apreendeu a quantia de R\$ 70,00 (fls. 109/110).

Nesse mesmo sentido foi o depoimento do Guarda Municipal Marcelo Giovani do Carmo (fls. 135).

Da análise das provas, extrai-se que os guardas municipais surpreenderam o acusado vendendo drogas para uma terceira pessoa e apreenderam quantidade significativa de cocaína e maconha, após terem sido informados por um transeunte de que, no local do crime, um indivíduo com as mesmas características físicas e vestimentas do réu estava ocultando drogas em um terreno para fins de tráfico.

Imperioso salientar que os depoimentos dos guardas municipais são dignos de plena credibilidade, uma vez que, como qualquer outro cidadão, eles prestaram o compromisso de dizer a verdade. Além disso, não há nenhum indício de que pretendiam, deliberadamente, prejudicar o réu ou faltar com a verdade apenas para legitimar as suas ações.

Nesse sentido, tem-se proclamado de forma reiterada na doutrina e na jurisprudência que a circunstância de ser a testemunha policial não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. O STF pacificou entendimento nesse sentido ao decidir que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quanto prestados em juízo, sob garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato

de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, a natureza e a quantidade de droga apreendida, a forma de sua embalagem e as circunstâncias em que se deu a prisão do réu permitem que se afirme com segurança que ele estava praticando o crime de tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido:

"Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível." (TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273).

Oportuno lembrar que, por estar previsto em um tipo misto alternativo, o crime de tráfico ilegal de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) pode ser configurado pela prática de qualquer um dos verbos descritos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar.

O acusado, por seu turno, limitou-se a negar a posse da droga e a traficância.

A prova acusatória, portanto, demonstra-se forte o suficiente para a prolação de um decreto condenatório, de modo que não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa.

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta.

Verifico que o réu possui maus antecedentes, por ostentar duas condenações definitivas (fls. 71/77), entretanto, para que não haja bis in idem, uma dessas condenações será utilizada para majorar a pena-base e a outra, para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria. Nada há de relevante quanto às demais circunstâncias, pois a culpabilidade do acusado, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito foram aqueles próprios à espécie. Ademais, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas tampouco ensejam a majoração da pena-base.

Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, em virtude dos maus antecedentes gerado pela condenação definitiva no processo nº 0004810-79.2012.8.26.0363 (fls. 59), fixo a pena-base 1/6 (um sexto) do acima mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Em virtude da reincidência, gerada pela condenação definitiva no processo nº 0008881-32.2009.8.26.0363, cuja pena deveria ser extinta somente em 2020 (fls. 60 e 67/69) majoro a pena de 1/6 (um sexto), para torná-la definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ante a inexistência de outras causas ou circunstâncias capazes de influenciar em seu cômputo e a impossibilidade de redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra DANIEL BATISTA DA SILVA, para condenar a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento da importância correspondente a 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Em razão da reincidência do acusado e da quantidade de pena aplicada, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder sursis.

Pelos mesmos motivos, com fulcro no §1º do art. 2º da Lei 8.072/90, fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.
Tendo em vista que o réu encontra-se solto e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.
Após o trânsito em julgado, nome no rol dos culpados.
Custas "ex lege".

P. I. C

Mogi Mirim, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA